

BACKGROUND

1. BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS

Blockchain é um livro caixa (*ledger*) imutável de transações, mantido dentro de uma rede distribuída de nodos (*peer nodes*). Cada um desses nodos mantém uma cópia do *ledger* aplicando transações que foram validadas por um protocolo de consenso, agrupadas em blocos que incluem um *hash* que liga cada bloco ao bloco anterior.

Um livro razão (*ledger*) de *blockchain* é frequentemente descrito como **descentralizado** porque é replicado em muitos participantes da rede, cada um dos quais colabora em sua manutenção. As informações registradas em uma *blockchain* são *append-only*, usando técnicas criptográficas que garantem que uma vez que uma transação tenha sido adicionada ao *ledger*, ela não pode ser modificada (“**imutabilidade**”).

Em uma *blockchain* **permissionless** (sem permissão), qualquer pessoa pode participar, e cada participante é anônimo. Neste caso, não pode haver nenhuma confiança. A fim de mitigar essa ausência de confiança, as *blockchains* **permissionless** normalmente empregam uma criptomoeda nativa "minerada" ou taxas de transação para fornecer incentivo econômico para compensar os altos custos de participação em uma forma de consenso tolerante a falhas bizantino baseado no "proof of work " (PoW).

As *blockchains* **permissioned** (com permissão) operam com um conjunto de participantes conhecidos, identificados e frequentemente avaliados. Ao confiar nas identidades dos participantes, um *blockchain* autorizado pode usar protocolos de consenso que não requerem mineração cara, como crash fault tolerant (CFT) ou byzantine fault tolerant (BFT).

O processo de manter as transações do *ledger* sincronizadas na rede - para garantir que os *ledgers* sejam atualizados apenas quando as transações são aprovadas pelos participantes apropriados e que, quando os livros são atualizados, eles são atualizados com as mesmas transações na mesma ordem - é chamado de **consenso**. Para que todos os nós da rede tenham a mesma cópia do *ledger*, é necessário um algoritmo de consenso.

Smart contracts são programas de software que são implantados em uma *blockchain*.

No contexto de um contrato, Nick Szabo definiu o termo “*smart contract*” em 1997, quando ainda não existiam as *blockchains*. De acordo com ele, “Um contrato inteligente é um conjunto de promessas, especificado em formato digital, incluindo protocolos nos quais as partes cumprem essas promessas”.

Smart contract é um termo usado para descrever o código de computador que executa automaticamente todo ou parte de um contrato e é armazenado em uma *blockchain*, sem a necessidade de um terceiro confiável encarregado de administrar a execução do contrato. O código (1) pode ser a única manifestação do acordo entre as partes ou (2) pode complementar um contrato tradicional baseado em texto e executar certas disposições, como a transferência de fundos da Parte A para a Parte B.

Uma vez implantados, os *smart contracts* não podem ser alterados.

Exemplos de testes de aceitação para *smart contract*.

Background:

Given I have created the smart contract
And I have deployed the smart contract
And I have added the buyer "Buyer1"
And the supplier "Supplier1"

Scenario: #2 The Meat Sale contract MS001 is activated

Given I have added the order "order1" of "1" beef package with price "80.0"
And due date "2020-03-30"
And deliveryAddress "address"
And order date "2020-02-05"
When I change the date of the order "order1" to the starting date
Then I should have the order "order1" with the status "INPROGRESS"

2. DIAGRAMA DE ESTADO E SMART LEGAL CONTRACT

2.1 Representação de um *smart contract* por um diagrama de máquina de estado

O diagrama de máquina de estado (*state machine* - SM) apresentado a seguir mostra um diagrama genérico para representar um *smart legal contract*. Ele mostra quais obrigações e poderes podem disparar cada transição e, conseqüentemente, fazer com que o contrato legal mude de estado. Além disso, este diagrama também mostra quais obrigações e poderes são afetados quando uma transição é acionada. As obrigações e os poderes que devem ser identificados estão destacados em negrito no diagrama de estados genérico e são comentados a seguir.

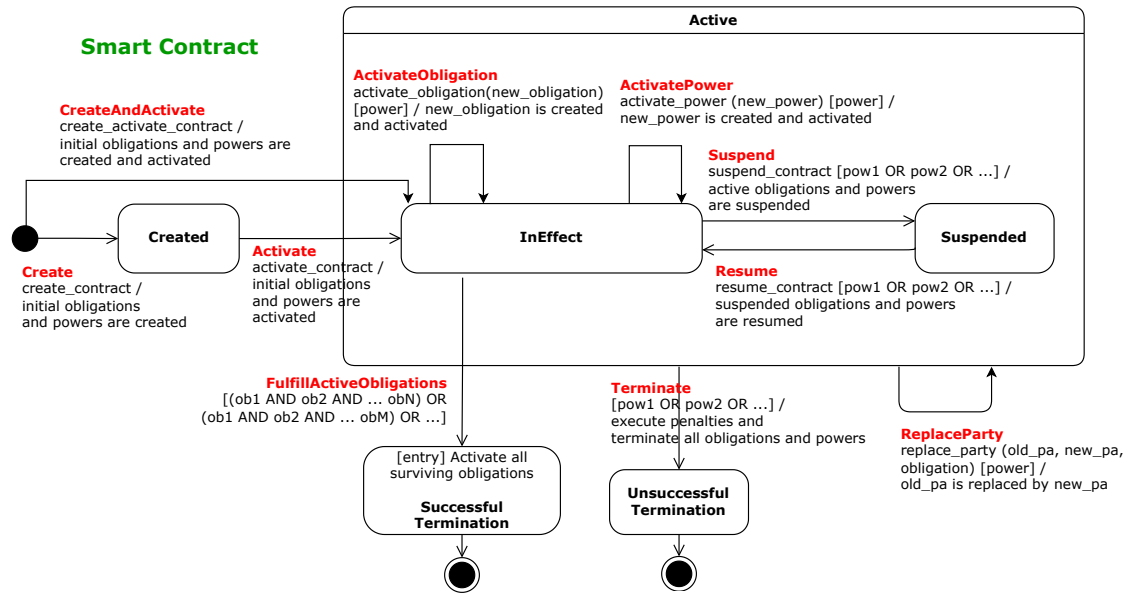
As obrigações e poderes que são ativados quando o contrato é ativado são anexados como ações à transição *Activate*. Se o contrato é ativado assim que é criado, então o estado *Created* pode ser ignorado e a transição *CreateAndActivate* conecta o estado inicial ao estado *InEffect*.

Os poderes que podem suspender o contrato estão associados à transição *Suspend* como condições (ou seja, entre colchetes ao lado do nome da transição). Os poderes que podem retomar o contrato são anexados como condições para a transição *Resume*. Além disso, as obrigações e poderes que são retomados devem ser anexados como ações à transição *Resume*.

Se uma parte (participante) pode ser revogada do contrato, o poder que pode revogar e atribuir uma parte é anexado como condição à transição *ReplaceParty*.

As obrigações, que quando cumpridas, podem encerrar com sucesso o contrato são anexadas como condições da transição *FulfillActiveObligations*.

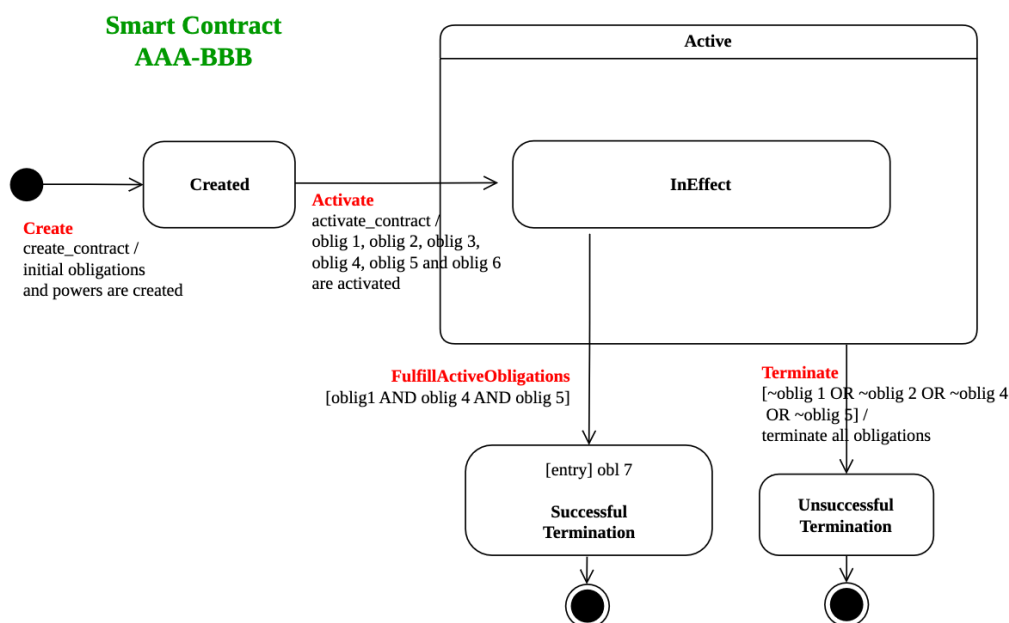
Finalmente, os poderes e obrigações não cumpridas que podem encerrar um contrato sem sucesso são anexados como condições da transição *Terminate*. Se penalidades existirem quando o contrato é encerrado sem sucesso, elas devem ser executadas.



EXERCÍCIO - PARTE 1

Considere o contrato legal mostrado no Anexo e o diagrama de estado que representa o *smart legal contract* apresentado a seguir. Por questões de simplificação, as partes cinzas do contrato em anexo não devem ser consideradas.

Diagrama de Estado do *Smart Legal Contract*: *Contrato de Prestação de Serviço AAA - BBB*



Partes do Contrato:

Contratante: AAA Consultoria Empresarial Ltda.

Contratada: BBB Tecnologia Ltda.

Datas:

Data de criação do contrato: data de assinatura do contrato

Data de início do contrato: 15 dias após a data de criação

Data de término do contrato: 30 dias após o início do contrato

Lista de Obrigações da Contratada:

Oblig 1 - Prestar os serviços contratados (cláusula 2.3.1).

Oblig 2 - Enviar fatura e relatório das horas prestadas (descrição detalhada das atividades e cronograma do projeto) (cláusula 2.3.VII).

Lista de Obrigações da Contratante:

Oblig 3 - Indicar um colaborador responsável pelos contatos de ordem técnica com a Contratada (cláusula 2.5.IV).

Oblig 4 - Realizar o pagamento de 50% do serviço desenvolvido na assinatura do contrato (cláusula 3.2).

Oblig 5 - Realizar o pagamento de 50% do serviço desenvolvido trinta dias após o início dos trabalhos (cláusula 3.2).

Oblig 6 - As parcelas não liquidadas nos respectivos vencimentos ficarão sujeitas à multa (cláusula 3.5)

Oblig 7 - Dispor para a contratada, após o período de garantia (90 dias após a entrega), um pacote de 20 horas mensais ao valor de 120 reais a hora.

Para cada um dos templates de testes apresentados a seguir, especifique, pelo menos, um teste de aceitação concreto (scenario). Os testes devem ser especificados em um ou mais arquivos .feature.

Feature: SC_AAA_BBB Creation

Background:

Given <smart contract setup, including participants>

Scenario: Create the SC_AAA_BBB contract

Given <all information about the smart contract>

When <the contract is created>

Then <assure that the contract is correctly initialized and not activated>

Scenario: Activate the SC_AAA_BBB contract

Given <all information about the smart contract>

And <the contract is created>

When <the contract is activated>

Then <assure that the contract is correctly initialized and activated>

Feature: SC_AAA_BBB Successful Termination

Background:

Given <smart contract setup, including participants>

And <all information about the smart contract>

And <the contract is created and activated>

Scenario: Successful termination #1 of SC_AAA_BBB contract

Given <information necessary to the scenario>

When <oblig 1 is fulfilled>

And <oblig 4 is fulfilled>

And <oblig 5 is fulfilled>

Then <assure that the contract is successfully terminated>

Then <assure that the surviving obligations are activated>

Feature: SC_AAA_BBB Unsuccessful Termination

Background:

Given <smart contract setup, including participants>

And <all information about the smart contract>

And <the contract is created and activated>

Scenario: Unsuccessful termination #1 of SC_AAA_BBB contract

Given <information necessary to the scenario>

When <~oblig 1>

Then <assure that the contract is terminated>

Scenario: unsuccessful termination #2 of SC_AAA_BBB contract
Given <information necessary to the scenario>
When <~oblig 2>
Then <assure that the contract is terminated>

Scenario: unsuccessful termination #3 of SC_AAA_BBB contract
Given <information necessary to the scenario>
When <~oblig 4>
Then <assure that the contract is terminated>

Scenario: unsuccessful termination #4 of SC_AAA_BBB contract
Given <information necessary to the scenario>
When <~oblig 5>
Then <assure that the contract is terminated>

ANEXO - CONTRATO LEGAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AAA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 00.000.000/0001-00, com endereço na Avenida Aaa Aaaaaa n. 000, Bloco 0, sala 000, Centro, Florianópolis, CEP 00.000- neste ato representada na forma de seu contrato social, de seu representante legal, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

BBB TECNOLOGIA LTDA, doravante denominada **BBB** ou **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-00, com sede estabelecida em Florianópolis - SC, na Rua Bbbbbb Bbbbbbbbb, nº 00, sala 000, bairro Centro, CEP 00000-000, neste ato representada na forma de seu contrato social, por seu representante legal.

Têm entre si, de maneira justa e acertada, o presente Contrato de Prestação de Serviços, ficando, desde já, aceito pelas cláusulas a seguir descritas e pelos documentos anexos que, devidamente assinados pelas partes, passam a integrar o presente contrato.

CLÁUSULA 1ª DO OBJETO e PRAZO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento de serviços de tecnologia da informação, pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, com modificações de um aplicativo utilizando os módulos abaixo como escopo:

Aplicativo

- Retirar os 3 card da tela inicial.
- Adaptar o aplicativo para carregar conforme o cadastro da empresa do usuário logado.
 - Definir quais informações dinâmicas serão carregadas no aplicativo, por exemplo, labels, cores e outros. Apontar no aplicativo onde deve ser alterado.
 - Backend do app utiliza Go como linguagem de programação, como será necessário criar um endpoint para retornar as informações dinâmicas da base de dados, pode ocorrer algum empecilho devido a falta de conhecimento na linguagem.

Portal empresa

- Criar CRUD para salvar informações administrativas para apresentar no aplicativo.
 - Definir quais informações serão salvas nesta tela.

1.2. Os serviços deverão ser executados de forma remota conforme previamente acordado pelas partes na proposta.

1.3. A **CONTRATADA** prestará os serviços à **CONTRATANTE** através de seus sócios ou colaboradores, cabendo-lhe exclusivamente a escolha e designação das pessoas a serem alocadas à tarefa a ser executada, desde que conhecedores e especialistas do assunto em questão.

1.4. O presente contrato se dá em caráter de não exclusividade, restando ressalvadas as condutas de confidencialidade e demais termos específicos ora previstos.

1.5. O início do projeto está previsto para 15 dias após a assinatura do contrato, e a entrega prevista para 30 dias após o início, quando serão entregues as alterações do aplicativo.

1.6 Está previsto somente o treinamento do responsável interno do produto, bem como se a CONTRATANTE resolver substituí-lo deverá arcar com os custos de treinamento de outro responsável.

CLÁUSULA 2ª DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços serão prestados pela **CONTRATADA**, por telefone, ou internet, de acordo com a necessidade apresentada em cada caso.

2.2. Caso a **CONTRATADA** constatare a impossibilidade de prestação dos serviços à distância, será agendada uma visita à sede ou filiais da **CONTRATANTE**, mediante reembolso das despesas de viagem, hospedagem e alimentação por parte da **CONTRATANTE** mediante aprovação prévia por parte da **CONTRATANTE**.

2.3. São obrigações da **CONTRATADA**:

I - Prestar os serviços ora contratados com estrita observância das condições fixadas de comum acordo e respeitando todas as prerrogativas de qualidade especificadas;

II - Tomar todas as cautelas necessárias para a perfeita execução dos serviços, evitando danos ou paradas/interrupções aos serviços da empresa **CONTRATANTE**;

III - Responder pela guarda e conservação de quaisquer equipamentos, materiais, informações de propriedade ou titularidade da **CONTRATANTE** ou de seus clientes que eventualmente lhe tenham sido acessíveis em decorrência ou para a prestação de serviços ora acordada, comprometendo-se a responder, na forma da lei, pelos danos ocasionados à **CONTRATANTE**;

IV - Desenvolver suas atividades, nos horários normais de funcionamento da **CONTRATANTE** ou nos casos necessários, fora do horário de expediente, objetivando o cumprimento das atividades pactuadas neste contrato;

V - Responsabilizar-se pelos atos cometidos por seus colaboradores;

VI - Manter a guarda dos documentos referente à execução do objeto do presente contrato, bem como a documentação que lhe for entregue pela **CONTRATANTE** para o desenvolvimento de suas funções, com a consequente obrigação de custódia e de utilizar tal documentação exclusivamente para o desenvolvimento de suas atividades;

VII - Enviar juntamente com a nota fiscal/fatura, relatório das horas prestadas no mês de referência, contendo descrição detalhada das atividades desempenhadas e cronograma do projeto em execução;

2.4. A CONTRATADA organizará suas atividades profissionais e o tempo dedicado à mesma conforme negociado com cliente – CLAUSULA 3ª, item a.

2.5. A CONTRATANTE, por seu turno e para a boa prestação dos serviços, obriga-se a:

I -Colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os dados e instruções de que esta necessitar para consecução do aplicativo objeto deste contrato;

II -Permitir à **CONTRATADA** o livre acesso a toda infraestrutura indispensável para a consecução do objeto deste contrato, tanto remotamente aos computadores da **CONTRATANTE** como fisicamente na sede ou filiais desta;

III -Efetuar o pagamento dos valores ajustados neste contrato dentro dos prazos estipulados, conforme proposta em anexo.

IV -Indicar um colaborador responsável pelos contatos de ordem técnica com a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA 3ª DO PREÇO E DO PAGAMENTO

3.1. Pela prestação efetiva dos serviços ora contratados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância prevista nos instrumentos: **ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL**, na forma abaixo:

a) Desenvolvimento:

Profissional	Horas	VI Unit	VI Total
Designer	35	R\$ 120,00	4.200,00
Análise	61	R\$ 105,00	6.405,00
Desenvolvimento	72	R\$ 100,00	7.200,00
Testes	22	R\$ 90,00	1.980,00
Gerenciamento	28	R\$ 130,00	3.640,00
TOTAL	218		23.425,00

3.2. FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento do serviço desenvolvimento será realizado 50% de entrada na assinatura do contrato e 50% trinta dias após o início dos trabalhos.

3.3 A responsabilidade com criação e manutenção das contas Apple e Google é da **CONTRATANTE**, bem como o custeio integral deste serviço é por conta exclusiva da **CONTRATANTE**.

3.4. Os valores da hospedagem serão corrigidos monetariamente pelo INPC, anualmente, sempre no aniversário do contrato.

3.5. Salvo quando do atraso na apresentação das respectivas notas fiscais/faturas, as parcelas não liquidadas nos respectivos vencimentos, ficarão sujeitas à multa de 2% (dois por cento), além de atualização monetária, pelo índice de correção pelo INPC estabelecido neste contrato, "*pro rata dia*",

acrescido de juros de 1 % (um por cento) ao mês, calculado sobre o débito já corrigido.

CLÁUSULA 4ª VIGÊNCIA E EXTINÇÃO

4.1. O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo validade até a conclusão do aplicativo e mais o período de garantia – 90 dias após a entrega.

4.2 Após este período, a sustentação e manutenção serão responsabilidade da CONTRATANTE. Para a CONTRATADA atender por demanda, o valor da hora avulsa é de R\$ 180,00 cada, reajustável anualmente pelo INPC no aniversário do contrato.

4.3 A CONTRATADA dispõe de um pacote de 20 horas mensais ao valor de R\$ 120,00 a hora, ficando a critério da CONTRATANTE a contratação e pagamento a parte, sempre com vencimento no dia 10 posterior ao trabalhado e reajuste anual.

4.4 Todas as informações confidenciais continuarão sendo de exclusiva propriedade da sociedade, não podendo nenhuma cláusula deste acordo ser interpretada como cessão de qualquer direito pertinente às informações confidenciais.

CLÁUSULA 5ª DA NÃO CONCORRÊNCIA

5.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem, durante todo o prazo de vigência desta parceria, a não:

I. Participar, direta ou indiretamente em qualquer sociedade que atue ou esteja envolvida no mesmo mercado, seja como empregado, executivo, sócio ou acionista;

II. Contratar ou tentar contratar, bem como induzir, solicitar ou encorajar a contratação de qualquer empregado, prestador de serviço, executivo ou colaborador da sociedade;

III. Motivar, induzir, solicitar ou encorajar qualquer cliente, executivo, empregado, colaborador ou fornecedor da sociedade a cessar ou modificar sua relação comercial ou, ainda, interferir em seus negócios.

5.2. Caso o contrato seja rescindido antes do término da vigência desta parceria, a CONTRATADA compromete-se a respeitar esta Cláusula pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data efetiva da rescisão.

CLÁUSULA 6ª DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. A CONTRATADA se obriga por meio deste instrumento a manter sigilo sobre as informações confidenciais da parceria, tomando todas as medidas necessárias para que terceiros não tenham acesso às referidas informações.

6.2. Não serão consideradas informações confidenciais, para o propósito do presente instrumento, as informações que, comprovadamente:

I. Já eram de conhecimento público antes de sua divulgação pela sociedade;

II. Tenham chegado ao conhecimento público sem dolo ou culpa de qualquer uma das partes;

III. Devam ser divulgadas, por ordem judicial ou de autoridades competentes, sendo que o acionista alcançado por tal ordem deverá notificar previamente a sociedade acerca de sua existência;

Parágrafo Único. Todas as informações confidenciais continuarão sendo de exclusiva propriedade da sociedade, não podendo nenhuma cláusula deste acordo ser interpretada como cessão de qualquer direito pertinente às informações confidenciais.

CLÁUSULA 7ª DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Toda a propriedade intelectual desenvolvida pelas partes deste acordo, bem como por funcionários e prestadores de serviço envolvidos no processo, será de exclusiva titularidade da CONTRATANTE, possuindo todos os direitos, títulos, propriedades e licenças necessárias para a sua utilização na condução dos negócios, livre de quaisquer ônus, conforme a lei.

7.2. Todos os funcionários e prestadores de serviço deverão celebrar os instrumentos necessários para formalizar a cessão, em caráter irrevogável e irretratável, de toda a propriedade intelectual porventura desenvolvida por eles no desempenho de suas funções, isoladamente ou em colaboração com empregados, colaboradores, contratados ou demais administradores da sociedade, em favor da sociedade;

7.3. As partes se comprometem a tomar todas as medidas necessárias para assegurar os direitos da CONTRATANTE sobre a propriedade intelectual.

7.4. É vedado à CONTRATADA qualquer espécie de procedimento que implique engenharia reversa, descompilação, desmontagem, tradução, adaptação e/ou modificação de software, ou qualquer outra conduta que possibilite o acesso ao código fonte do software, exceto e somente na medida em que essa atividade seja expressamente permitida pela legislação aplicável, não obstante essa limitação.

CLÁUSULA 8ª DO REGIME DE PROTEÇÃO DE DADOS

8.1. A CONTRATADA se compromete a respeitar integralmente o regime legal de proteção de dados previsto na Lei 13.709/2018, garantindo a privacidade, sigilo, controle e segurança de todos os dados pessoais transmitidos pelos Titulares dos Dados Pessoais, a partir da contratação dos serviços da CONTRATADA, a fim de cumprir os termos estabelecidos no objeto descrito neste Contrato, protegendo-os de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito por parte exclusiva dos técnicos e profissionais da CONTRATADA.

8.2. A atuação da CONTRATADA como "Controladora Conjunta", nos termos Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), de eventuais dados pessoais e/ou dados sensíveis fornecidos pelos Titulares dos Dados Pessoais, observará todas as disposições determinadas na LGPD ou pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

8.3. A Parte que obtiver conhecimento de um incidente de segurança relacionado aos serviços objeto deste contrato deverá comunicar a outra Parte do incidente. Esta comunicação deverá conter:

- a) A descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
- b) As informações sobre os titulares envolvidos;
- c) As medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados;
- d) Os riscos relacionados ao incidente; e
- e) As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente.

8.4. A responsabilidade de comunicação aos Titulares dos Dados Pessoais, dentro do prazo legal, acerca de todo e qualquer incidente de segurança relacionado aos serviços deste Contrato será da Parte legalmente detentora dos dados, utilizando, para tanto, as informações fornecidas pela outra Parte.

8.5. A segurança no tratamento dos dados pessoais oriundos deste Contrato observará as técnicas atuais, os custos de aplicação, o contexto e a finalidade do tratamento, aplicando as medidas técnicas e organizacionais adequadas assegurando um nível de segurança adequado ao risco.

CLÁUSULA 9ª DOS IMPOSTOS

9.1. Todos os impostos, taxas e contribuições vigentes na data da formalização do presente instrumento e incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do presente instrumento são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Único. Fica desde já esclarecido entre as partes contratantes que, a responsabilidade por todo e qualquer novo tributo que venha a incidir sobre os serviços aqui previstos e/ou por todo e qualquer aumento dos tributos ora vigentes, será estabelecida pelas partes, oportunamente, de comum acordo.

CLÁUSULA 10ª DA INDEPENDÊNCIA SOCIETÁRIA E AUSÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL

10.1. As partes, desde já, reconhecem entre si que a relação ora estabelecida pelo presente instrumento é meramente empresarial, sem quaisquer vínculos societários entre si, não constituindo, portanto, grupo empresarial de fato e/ou qualquer outra correlação societária.

Parágrafo Único. Em decorrência do disposto no caput desta Cláusula, as Partes se comprometem a manter independência societária, administrativa e de gestão ao longo da vigência do presente instrumento, arcando, cada uma das Partes, com suas obrigações e responsabilidades, sejam elas de qualquer origem.

CLÁUSULA 11ª DAS RESPONSABILIDADES

11.1. A **CONTRATADA** declara que goza de plena capacidade comercial e técnica, bem como que não está inabilitada nem incurso em causa de incompatibilidade legal para exercer as atividades definidas no presente contrato.

11.2. A **CONTRATADA** será a única e exclusiva responsável pelo pessoal que contratar para o desenvolvimento ou realização dos serviços objeto deste contrato, devendo esta responder por todos os recolhimentos fiscais, previdenciários, trabalhistas, securitários e quaisquer reclamações ou indenizações devidas ou ocasionadas pelos mesmos, seja qual for sua natureza.

11.3. Responsabiliza-se a **CONTRATANTE** pela origem e veracidade de todas as informações e documentação encaminhadas para a **CONTRATADA**.

11.4. Salvo em se tratando de vício oculto, a **CONTRATANTE** é responsável por notificar o mais brevemente possível a **CONTRATADA**, quando da ocorrência de alguma anormalidade, restando ainda ciente que a demora injustificada em tal notificação poderá ocasionar danos de sua inteira responsabilidade.

CLÁUSULA 12ª DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A omissão ou tolerância, por qualquer das partes, em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste contrato, não constituirá novação ou renúncia dos direitos aqui estabelecidos, que poderão ser exercidos plena e integralmente a qualquer tempo.

12.2. A presente contratação cancela e torna sem nenhum efeito todos os ajustes verbais ou escritos anteriormente firmados entre as partes a respeito do objeto deste contrato.

12.3. As partes reconhecem que não têm autoridade ou poder para, direta ou indiretamente, obrigar, negociar, contratar, assumir débitos, obrigações ou criar

quaisquer responsabilidades em nome da outra parte, sob qualquer forma ou com qualquer propósito.

12.4. A contratação do fornecimento de serviços é realizada em caráter não exclusivo, podendo a **CONTRATANTE** tomar as atividades aqui contempladas de quaisquer outros fornecedores, bem como a **CONTRATADA** prestar serviços a outros clientes, sem que se configure infração a este instrumento, desde que observadas as condições de confidencialidade ora estabelecidas.

12.5. Este contrato não poderá ser cedido, no todo ou em parte, ressalvada a concordância expressa e por escrito de ambas as partes.

12.6. O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes, a não ser por meio de aditivos dos quais conste a concordância expressa e por escrito das partes.

12.7. As comunicações entre as partes poderão se dar através de correio eletrônico entre contas corporativas das partes, tomando-se este meio eletrônico como documentação válida entre as partes, quando comprovadamente enviadas e recebidas pelas mesmas.

CLÁUSULA 14ª DO FORO

13.1. Elege-se o Foro da Comarca de Blumenau – Santa Catarina para dirimir eventuais questões atinentes a este contrato em que a intervenção judicial se faça necessária.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02(duas) vias de igual teor e forma, tudo na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis – Santa Catarina, 00 de abril de 0000.

COTRATADA

CONTRATANTE

Testemunhas:

1 _____
Nome:
CPF:

2 _____
Nome:
CPF: